

NOOR AISHAH BINTI AB KARIM
lwn.
KAMARUDDIN BIN RAHMAT

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd Na'im bin Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Mohd. Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel) Pada 21 Jun 2019.

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-034-0056-2018

Peguam Syarie Perayu: En. Fakhru Azman bin Hasan daripada Tetuan Azanie & Fakhru

Peguam Syarie Responden: Tidak Diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu rayuan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 3/5/2018 yang menolak Permohonan Perayu dalam kes No. 10400-034-0344-2017.

[2] Di dalam kes No. 10400-034-0344-2017 tersebut, Perayu memohon seperti berikut:-

- i) Bahawa Syarikat Kamaruddin Rahmat Holding Sdn. Bhd. (No, Syarikat 274832-P) hendaklah mematuhi perintah bertarikh 8/2/2012 dan 20/1/2015 tanpa gagal dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan perintah ini oleh Kamaruddin Rahmat Holding Sdn. Bhd. untuk mengemukakan segala dokumen syarikat berikut secara

khususnya yang telah diakui sah oleh Setiausaha Syarikat untuk tujuan pindah milik hartanah tersebut dalam dua (2) set:-

- a. Memorandum Syarikat;
- b. Artikel Syarikat;
- c. Borang 24;
- d. Borang 44;
- e. Borang 49;
- f. Borang 11 (Resolusi Syarikat) yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); dan
- g. Lain-lain dokumen yang berkaitan untuk penjualan dan pindah milik.

ii) Bahawa Mahkamah memerintahkan sekiranya Kamaruddin Rahmat Holding Sdn. Bhd. enggan/gagal mengemukakan dokumen-dokumen di atas dalam tempoh 14 hari daripada penerimaan perintah ini, Pendaftar Hakmilik dan/atau Pentadbir Tanah hendaklah mendaftarkan pindahmilik hartanah tersebut ke atas nama pembeli tanpa kesemua dokumen yang berkaitan untuk urusan pindah milik hartanah tersebut kepada pembeli.

iii) Bahawa segala kos termasuk kos guaman yang berkaitan dengan penjualan dan pindah milik hartanah tersebut hendaklah ditanggung bersama oleh pihak-pihak mengikut pecahan bahagian hak yang diperintahkan dan dipotong daripada harga jualan hartanah tersebut;

iv) Bahawa Tetuan Azaine & Fakhrul hendaklah membayar bahagian Responden mengikut perintah terdahulu dalam tempoh tidak kurang daripada 14 hari bekerja daripada tarikh sempurna pindah milik dan

penerimaan bayaran harga jualan dari Pembeli dan/atau Peguam Pembeli tersebut.

[3] Perayu dan Responden merupakan bekas pasangan suami isteri dan telahpun mendapat suatu perintah berkaitan harta sepencarian melalui saman no. 10100-017-0348-2006 pada 8/12/2011. Perintah tersebut menyatakan 9 harta telah diisytiharkan harta sepencarian termasuklah 1 harta yang menjadi subjek dalam rayuan ini iaitu sebuah kilang di alamat No. 22, Jalan Bawang Merah 24/36, Seksyen 24, Shah Alam, Selangor bernilai RM610,000.00 dimana Perayu berhak $\frac{1}{2}$ bahagian dari keseluruhan nilai harta semasa tuntutan dibuat setelah ditolak apa-apa hutang.

[4] Pada 20.1.2015, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Permohonan No. 10100-099-0073-2012 telah memerintahkan bahawa harta-harta yang diperintahkan sebagai harta sepencarian melalui perintah bertarikh 8/12/2011 hendaklah dijual menurut mana-mana kehendak undang-undang yang berkuatkuasa pada ketika ini berkaitan penjualan harta tak alih dan hasil jualan hendaklah dibahagikan menurut pembahagian yang telah ditetapkan pada perintah bertarikh 8/1/2011 tersebut.

[5] Walau bagaimanapun urusan penjualan untuk sebuah kilang di alamat no. 22, Jalan Bawang Merah 24/36, Seksyen 24 Shah Alam, Selangor yang dipegang di bawah hak milik individu HS(D) 184194, PT No. 1365, Seksyen 24, Shah Alam tidak dapat dijual kepada Pembeli iaitu Tetuan E.D Tayar dan Bateri Sdn. Bhd. kerana ketiadaan kerjasama daripada Responden di dalam menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjualan tersebut.

[6] Pada 7/6/2017 Perayu telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan perintah pelaksanaan (secara *inter-parte*) terhadap Perintah Harta Sepencarian yang telah diputuskan pada 08.12.2011 dan perintah tambahan harta sepencarian yang telah diputuskan pada 20/01/2015.

[7] Responden dalam pembelaan mengaku bahawa Responden adalah salah seorang dari Ahli Lembaga Pengarah kepada syarikat bernama Kamaruddin Rahmat Holdings Sdn. Bhd. Syarikat tersebut adalah sebuah syarikat yang telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat dan merupakan sebuah syarikat sendirian berhad yang terhad dengan saham. Pemegang saham syarikat ini dimiliki oleh Mohd Nordin bin Rahmat dengan pemilikan 76% saham diikuti dengan Responden yang memegang sebanyak 23.99% saham manakala Perayu hanya memegang 0.01% saham sahaja berdasarkan ekshibit NAAK-3 dan salinan Sijil Pemerbadanan Syarikat serta borang-borang berkaitan dengan syarikat ini yang ditandakan sebagai ekshibit KR-1.

[8] Hartanah tersebut telah di beli oleh Kamaruddin Rahmat Holdings Sdn. Bhd melalui perjanjian jual beli bertarikh 16.12.1998. Perjanjian Jual Beli telah ditandatangani oleh dua (2) orang Ahli Lembaga Pengarah Syarikat Kamaruddin Rahmat Holdings Sdn. Bhd dan bukannya Responden di dalam kapasiti individu sebagai pembeli.

[9] Pada 3/5/2018, Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan menolak permohonan Perayu. Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 8/5/2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH.

[10] Perayu telah mengemukakan lima (5) Alasan Rayuan sebagaimana di hal. 245-247 Rekod Rayuan. Berdasarkan alasan rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak, kami berpendapat hanya satu isu yang perlu kami ulas iaitu sama ada Mahkamah Syariah mempunyai bidangkuasa ataupun tidak untuk mengeluarkan perintah perlaksanaan melalui penjualan terhadap harta syarikat yang tertakluk di bawah Akta Syarikat.

[11] Perayu menghujahkan bahawa harta yang menjadi pertikaian tersebut telah diisytiharkan sebagai harta sepencarian oleh Mahkamah Tinggi Syariah dengan kadar pembahagian masing-masing mendapat 50% bahagian. Penjualan harta tersebut merupakan satu inisiatif oleh Perayu untuk mendapatkan hak beliau sepertimana perintah yang telah dikeluarkan, jika tidak penghakiman tersebut hanya akan menjadi “*paper judgment*”. Perayu merujuk kes *Nurul Azwa binti Hussein lwn. Hendra Shahrin Iskandar bin Ahmad (Kes saman no. 10100-034-0103-2017)* dan kes *ZMN lwn. HAP, (kes saman no. 10100-034-0341-2017)* yang mana Mahkamah telah membenarkan Pendaftar Tanah menandatangani apa-apa dokumen pindah milik berkaitan penjualan berdasarkan Seksyen 417, Kanun Tanah Negara 1965.

[12] Perayu berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf kerana tidak mengambil kira keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Wan Khairani binti Wan Mahmood lwn. Ismail bin Mohamad [2011] JH33(2)* yang memutuskan bahawa harta syarikat boleh dijadikan sebagai harta sepencarian sekiranya kedua-dua pihak suami dan isteri mengerjakan dan memberi sumbangan

terhadap syarikat tersebut semasa dalam tempoh perkahwinan. Ia boleh dituntut berdasarkan pemilikan oleh pihak-pihak kerana melibatkan entiti yang sama.

[13] Perayu juga menarik perhatian Mahkamah bahawa telah ada suatu perintah tambahan bertarikh 20/1/2015 yang memerintahkan bahawa harta-harta yang diperintahkan sebagai harta sepencarian tersebut hendaklah dijual menurut mana-mana kehendak undang-undang yang berkuatkuasa dan dibahagikan mengikut kadar yang telah ditetapkan. Oleh kerana telah ada perintah dikeluarkan maka menjadi tugas syarikat ialah bekerjasama dalam melaksanakan perintah tersebut.

[14] Responden pula menghujahkan bahawa Perintah Mahkamah bertarikh 08.12.2011 dan 20.01.2015 adalah bertentangan dengan undang-undang dan melanggar Akta Syarikat 1965 (*ultra vires*). Sehingga kini Kamaruddin Rahmat Holdings Sdn. Bhd tidak pernah meluluskan apa-apa resolusi membenarkan hartanah tersebut dijual dan dipindah milikan kepada pembeli tersebut, juga tiada resolusi diluluskan memberikan mandat kepada Pemohon untuk mengusahakan transaksi berkenaan jual beli dan tiada resolusi diluluskan melantik Peguam Syarie Pemohon bagi menguruskan penjualan tersebut.

[15] Responden juga berhujah bahawa Perjanjian Jual Beli yang telah ditandatangani oleh pembeli (Tetuan E.D Tayar dan Bateri Sdn. Bhd.) telah disediakan dan/atau dimasuki secara salah, tidak sah dan bertentangan (*ultra vires*) dengan Akta Syarikat 1965 dan tidak boleh dikuatkuasakan melalui proses undang-undang sama ada oleh Pembeli ataupun Perayu. Ini kerana Kamaruddin Rahmat Holdings Sdn. Bhd bukanlah syarikat milik peribadi

Responden secara mutlak sebagaimana ianya dirujuk di dalam Afidavit Sokongan Perayu, malahan ia mempunyai entiti dan tanggungannya sendiri di bawah undang-undang Malaysia. Hartanah tersebut dibeli oleh syarikat dan menjadi milik Kamaruddin Rahmat Holdings Sdn. Bhd dan bukan merupakan milik individu.

[16] Responden juga berhujah bahawa kes-kes *Nurul Azwa binti Hussein lwn. Hendra Shahrin Iskandar bin Ahmad, ZMN lwn. HAP* dan *Wan Khairani Binti Wan Mahmood lwn. Ismail bin Mohamad* yang dirujuk oleh Perayu adalah tidak relevan kerana pemilikannya adalah pemilikan individu pasangan suami isteri semata-mata sedangkan harta yang menjadi pertikaian di dalam rayuan ini adalah harta syarikat jenis Sendirian Berhad yang mempunyai pemegang saham dan terikat dengan Akta Syarikat. Responden tidak mempertikaikan bahawa harta syarikat boleh dijadikan sebagai harta sepencarian sekiranya pemilik syarikat hanyalah Perayu dan Responden. Walau bagaimanapun dalam kes ini Perayu sendiri menyatakan bahawa Perayu hanya memiliki 1 syer sahaja manakala Mohd Nordin Bin Rahmat memegang majoriti syer iaitu 76,000 syer dan Responden 23,999 syer. Justeru itu, Responden menyatakan kes ini ternyata berbeza dengan kes-kes yang dijadikan otoriti oleh Perayu.

[17] YA Hakim Bicara di dalam penghakimannya telah merujuk kepada peruntukan Seksyen 457 (1)-(3) Akta Syarikat 2016. Penjualan harta tersebut hanya boleh berlaku melalui penggulungan syarikat kerana pihak pemegang saham majoriti iaitu Mohd Nordin bin Rahmat yang memiliki 76% syer tidak bersetuju atas penjualan harta tersebut. YA Hakim Bicara juga menyatakan

walaupun telah ada perintah penjualan dari Mahkamah Tinggi Syariah pada 20/1/2015, namun perintah tersebut menetapkan terma “ *di arahkan untuk dijual menurut mana-mana kehendak undang-undang yang berkuatkuasa ketika itu*”. Oleh kerana ada halangan penjualan di bawah Akta Syarikat 2016, permohonan perlaksanaan yang diminta oleh Perayu tidak dapat diluluskan.

[18] Kami telah meneliti Rekod Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak. Kami mendapati harta yang menjadi subjek rayuan dihadapan kami iaitu hartanah di alamat no. 22, Jalan Bawang Merah 24/36, Seksyen 24 Shah Alam, Selangor yang dipegang di bawah hak milik individu HS(D) 184194, PT No. 1365, Seksyen 24, Shah Alam telah dibeli daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) oleh Kamaruddin Rahmat Holdings Sdn. Bhd. Melalui perjanjian jual beli bertarikh 16/12/1998 (hal.25-45 Rekod Rayuan). Berdasarkan ekshibit ini, adalah jelas bahawa harta tersebut adalah harta syarikat yang tertakluk kepada Akta Syarikat 1965 (dimansuhkan oleh Akta Syarikat 2016).

[19] Harta tersebut telahpun diisytiharkan sebagai harta sepencarian oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes no. 10100-017-0348-2006 pada 8.12.2011. Malangnya, kes tersebut telah tidak dirayu oleh Responden ke Mahkamah Rayuan Syariah apabila penghakiman tersebut diketahui olehnya. Oleh yang demikian, perintah tersebut telahpun menjadi muktamad dan Perayu berhak untuk memohon perintah perlaksanaan.

[20] Antara perkara yang dituntut dalam rayuan ini ialah supaya Mahkamah memerintahkan Pendaftar Hakmilik dan/atau Pentadbir Tanah mendaftarkan pindahmilik hartanah tersebut ke atas nama pembeli sekiranya Responden enggan memberi kerjasama. Kami berpendapat bidangkuasa Mahkamah berkaitan perkara ini bukanlah menjadi persoalan kerana ianya secara nyata telah diberikan berdasarkan peruntukan Seksyen 417 dan Seksyen 412A Kanun Tanah Negara. Apa yang menjadi persoalan ialah sama ada Mahkamah Syariah mempunyai bidangkuasa apabila melibatkan perkara yang menyentuh Akta Syarikat khususnya berkaitan harta syarikat yang menjadi pertikaian.

[21] Dalam kes *Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan Seberang Perai lwn. Shaik Zolkaffily bin Shaik Natar & Ors* [2003] 3 MLJ 705; 4 AMR 501, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan dan menetapkan bahawa dalam menentukan soal bidangkuasa, pendekatan yang digunakan ialah apakah perkara pokok (*subject matter*) tindakan yang berkenaan. Sekiranya perkara pokok itu melibatkan sesuatu yang di dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah, maka Mahkamah Sivil tiada bidangkuasa mendengar dan memutuskannya. Pendekatan ini juga telah diguna pakai oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes *Azizah Shaik Ismail & Anor lwn. Fatimah Shaik Ismail & Anor* [2004] 2 MLJ 529.

[22] *Subject matter* bagi rayuan ini adalah melibatkan isu perniagaan/syarikat yang merujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam Senarai Persekutuan (Senarai 1) Jadual Kesembilan, Perenggan 4 (e) (i) yang

jelas merujuk kepada undang-undang Persekutuan. Seterusnya Seksyen 2(1) Akta Syarikat 2016 mendefinisikan perkataan “Mahkamah” seperti berikut:-

“Mahkamah” ertinya Mahkamah Tinggi atau seorang Hakim Mahkamah Tinggi.

[23] Ini menunjukkan bahawa Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidangkuasa mengeluarkan perintah berkaitan perkara yang menyentuh persoalan di bawah Akta Syarikat, menyebabkan perintah yang dikeluarkan tidak sah dan terbatal setakat yang berkaitan. Oleh itu kami berpuas hati menyatakan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menolak permohonan pelaksanaan perintah oleh Perayu.

[24] Pada masa material harta tersebut masih lagi dibawah milikan Syarikat Kamaruddin Rahmat Holdings Sdn. Bhd dan tertakluk kepada Akta Syarikat 2016. Pada hemat kami, apa-apa tindakan perlaksanaan hendaklah mengambilkira peruntukan undang-undang yang ada di bawah Akta tersebut. Kami juga mendapati dakwaan Perayu berkaitan penyelewengan Responden dengan membuat penambahan saham serta memasukkan Mohd Nordin Bin Rahmat sebagai pemegang syer secara salah tidak diambil tindakan sivil oleh Perayu sepertimana syor yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia di hal. 177 Rekod Rayuan.

[25] Perayu ada menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf apabila merujuk kepada seksyen 457 (1)-(3) Akta Syarikat 2016 ketika menolak permohonan Perayu kerana seksyen-sekjen tersebut adalah berkaitan

penggulangan syarikat dan bukannya berkaitan penjualan harta syarikat. Namun kami tidak ditunjukkan oleh Perayu apa-apa peruntukan undang-undang di dalam Akta Syarikat yang membolehkan Mahkamah Syariah membuat perintah seperti yang dipohon oleh Perayu.

[26] Pada hemat kami, Akta Syarikat 2016 adalah berbeza dengan Kanun Tanah Negara[KTN] yang memberikan pengiktirafan kepada perintah Mahkamah Syariah bagi melaksanakan pindah milik atau perletakan hak sesuatu harta tanah sebagaimana aotoriti kes *Nurul Azwa binti Hussein lwn. Hendra Shahrin Iskandar bin Ahmad* dan *ZMN lwn. HAP* yang dirujuk oleh Perayu.

[27] Jelasnya, pelaksanaan perintah penjualan seperti yang dipohon oleh Perayu adalah melibatkan Akta Syarikat yang sudah tentunya bukan berada di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah. Kami menasihatkan Perayu agar mengambil perhatian kepada syor Suruhanjaya Syarikat Malaysia agar mengambil tindakan sivil di Mahkamah Awam bagi mendapatkan hak Perayu berkaitan harta tersebut.

[28] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami tidak mempunyai sebab yang mencukupi untuk mengganggu keputusan YA Hakim Bicara pada 3/5/2018.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami SEBULAT SUARA memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ditolak.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1.
YAA DATO' DR. MOHD NA'IM BIN MOKHTAR
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2.
YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3.
YA DATO' MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor